

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS**

1

DO PREÂMBULO:

De um lado, **NELSON PEDROSO DOS SANTOS**, brasileiro, tecelão, portador da cédula de identidade RG nº 23.498.034-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 123.786.188-83, casado sob o regime de comunhão universal de bens, com **SONIA NEVES PEDROSO**, brasileira, tecelã, portadora da cédula de identidade RG nº 30.537.229-4 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 177.581.568-43, ambos residentes e domiciliados na Rua Sabedoria, nº 130, apto. 13, bloco 3, Jardim Boer I, Americana/SP; **ESPÓLIO DE CLEIDE MARIA DOS SANTOS**, representado por **BIANCA SANTOS ARAÚJO NARDO**, brasileira, do lar, casada sob o regime de separação convencional de bens, portadora da cédula de identidade RG nº 40.122.383-8 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 426.124.368-71, residente e domiciliada na Rua Rio Branco, nº 1.243, Santa Rosa, Nova Odessa/SP, CEP: 13.460-000 e **BÁRBARA SANTOS ARAÚJO**, brasileira, solteira, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº 55.884.075-9 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 448.245.178-93, residente e domiciliada na Avenida Fuad Assef Maluf, nº 2.402, casa 1, Bela Vista, Sumaré/SP, CEP: 13.175-090; **GENI CLEA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, operadora de caixa, portadora da cédula de identidade RG nº 32.823.008-X SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 305.694.168-76, residente e domiciliada na Rua Angelo Príncipe Padella, nº 31, Parque Fabrício, Nova Odessa/SP, CEP: 13.380-172; **ESPÓLIO DE FLODENIS PEDROSO DOS SANTOS**, representado por **GEISA CRISTINA DOS SANTOS SALVATORI**, brasileira, personal trainer, portadora da cédula de identidade RG nº 43.163.521-3, inscrita no CPF sob nº 321.596.948-35, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com **JOSÉ AUGUSTO DRANCHIA SALVATORI**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 26.705.434-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 258.892.458-13, ambos residentes e domiciliados na Rua Crianças, nº 626, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Nova Odessa/SP, CEP: 13.387-598; **ESPÓLIO DE GIANE CLEIDE DOS SANTOS PAIXÃO**, representado por **GIOVANA DOS SANTOS PAIXÃO ORLANDO**, brasileira, solteira, desempregada, portadora da cédula de identidade RG nº 56.501.286-1 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 512.147.548-99, residente e



Promitentes Vendedores:

Promissário Comprador:

Intermediadora:

domiciliada na Rua Recife, nº 573, Jardim São Jorge, Nova Odessa/SP, CEP: 13.460-000 e **MATHEUS DOS SANTOS PAIXÃO ORLANDO**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 54.908.306-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 542.835.558-19, representado mediante procuração pública com poderes específicos por GIOVANA DOS SANTOS PAIXÃO ORLANDO, já qualificada; **MARCOS JOSÉ DOS SANTOS**, brasileiro, separado judicialmente, portador da cédula de identidade RG nº 14.285.160 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 031.087.468-80, neste ato representado por sua curadora CARINA REGINA DOS SANTOS, brasileira, casada, professora, portadora da cédula de identidade RG nº 42.032.806 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 328.961.008-06; **ADAIR PEDROSO DOS SANTOS**, brasileiro, aposentado, portador da cédula de identidade RG nº 17.297.804 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 115.448.198-03, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com TERESINHA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS, brasileira, tecelã, portadora da cédula de identidade RG nº 20.778.462-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 115.170.478-46, ambos residentes e domiciliados na Rua Osasco, nº 531, Parque Novo Mundo, Americana/SP, CEP: 13.467-512; **ROZANA DOS SANTOS DA SILVA**, brasileira, auxiliar de limpeza, portadora da cédula de identidade RG nº 23.875.205-7 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 196.879.548-09, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com SILVANO DA SILVA, brasileiro, caminhoneiro, portador da cédula de identidade RG nº 17.247.226-X SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 054.287.888-79, ambos residentes e domiciliados na Rua Angelo Ortolan, nº 150, Americana/SP, CEP: 13.478-710; e **IVONETE RAQUEL DOS SANTOS SOARES**, brasileira, divorciada, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº 23.677.081-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 123.793.668-37, residente e domiciliada na Rua Cuiabá, nº 481, Jardim São Jorge, Nova Odessa/SP (**“PROMITENTES VENDEDORES”**), de outro lado, **EDUARDO MATOS DE ASSIS FIGUEIREDO**, brasileiro, solteiro, analista de desenvolvimento de negócio pleno, portador da cédula de identidade RG nº 43.732.514-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 455.217.178-03, residente e domiciliado na Rua Carmine Piconi, nº 179, Bloco 6, Apartamento 44, Jardim Europa, Nova Odessa/SP, CEP: 13.380-118 (**“PROMISSÁRIO COMPRADOR”**) e, ainda, **PEREIRA NEVES IMOBILIARIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 55.350.862/0001-36, CRECI/SP 8.724-J, situada na Avenida Rodolfo Kivitz, nº 1398, Jardim Dona Maria Azenha, Nova Odessa/SP, CEP: 13.380-530 (**“INTERMEDIADORA”**).



Promitentes Vendedores:	Promissário Comprador:	Intermediadora:
-------------------------	------------------------	-----------------

As **PARTES** acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado as seguintes cláusulas e condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para cumprir fiel e pontualmente, por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, o que se segue.

3

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO:

1.1. O presente instrumento particular tem como objeto a promessa de compra e venda de bem imóvel, razão pela qual, neste ato, os **PROMITENTES VENDEDORES** prometem vender todos os seus direitos hereditários sobre o bem descrito na cláusula 1.2 ao **PROMISSÁRIO COMPRADOR**, que promete adimplir o preço do imóvel conforme descrito na cláusula 2.1.

1.2. Os **PROMITENTES VENDEDORES** são legítimos titulares de direitos hereditários sobre o imóvel a seguir descrito: *"UM LOTE DE TERRENO urbano, sem benfeitorias, sob o nº 26 (vinte e seis), da quadra B, situado no loteamento denominado 'Parque Fabrício', no Município e Comarca de Nova Odessa/SP, medindo 12,00 (doze) metros de frente para a Rua Angelo Príncipe Padella (antiga Rua E); igual medida na linha dos fundos, confrontando com parte do lote 01; 27,00 (vinte e sete) metros em ambos os lados, confrontando de um lado com o lote 25 e de outro lado com o lote 27; perfazendo uma área total de 324,00 (trezentos e vinte e quatro) metros quadrados."*, imóvel este descrito e caracterizado na matrícula nº 28.775, do Registro de Imóveis de Nova Odessa/SP, cadastro municipal nº 24.00485.0159.00, o qual comprometem-se a vender ao **PROMISSÁRIO COMPRADOR**, na modalidade *ad corpus*.

1.2.1. Conforme R.5 da matrícula nº 28.775, do Registro de Imóveis de Nova Odessa/SP, ILDA COSTA DOS SANTOS, já falecida, havia reservado para si o usufruto vitalício sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel descrito na cláusula 1.2, encontrando-se pendente, tão somente, a averbação do cancelamento do referido usufruto em razão do óbito da usufrutuária, obrigação que os **PROMITENTES VENDEDORES** assumem providenciar, às suas expensas, previamente ao registro da transferência de titularidade em favor do **PROMISSÁRIO COMPRADOR**.

1.2.2. Encontram-se, ainda, pendentes de averbação junto à matrícula do imóvel: (i) o novo estado civil de NELSON PEDROSO DOS SANTOS, casado com SONIA NEVES PEDROSO; (ii) o



Promitentes Vendedores:	Promissário Comprador:	Intermediadora:
-------------------------	------------------------	-----------------

falecimento de CLEIDE MARIA DOS SANTOS e a partilha de seu quinhão sobre o imóvel entre suas filhas BIANCA SANTOS ARAÚJO NARDO e BÁRBARA SANTOS ARAÚJO; (iii) o casamento de FLODENIS PEDROSO DOS SANTOS com EDVALDO SANTANA, o posterior falecimento de FLODENIS PEDROSO DOS SANTOS e a partilha de seu quinhão sobre o imóvel entre seus herdeiros; (iv) o falecimento de GIANE CLEIDE DOS SANTOS PAIXÃO e a partilha de seu quinhão sobre o imóvel entre seus filhos GIOVANA DOS SANTOS PAIXÃO ORLANDO e MATHEUS DOS SANTOS PAIXÃO ORLANDO; e (v) o divórcio de IVONETE RAQUEL DOS SANTOS SOARES, obrigações que os **PROMITENTES VENDEDORES** assumem providenciar, às suas expensas, previamente à entrada do financiamento bancário em favor do **PROMISSÁRIO COMPRADOR**, em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do presente contrato, sob pena de rescisão do presente contrato com a aplicação das penalidades da cláusula nona.

1.2.3. Estabelecem as **PARTES** que a edificação residencial existente no imóvel descrito na cláusula 1.2 carece de regularização perante a Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, razão pela qual os **PROMITENTES VENDEDORES** se comprometem a providenciar, às suas expensas, toda a documentação necessária à referida regularização junto ao órgão municipal, ficando a cargo do **PROMISSÁRIO COMPRADOR**, em contrapartida, o custeio de toda a parte estrutural necessária à aprovação municipal e à engenharia da instituição responsável pelo financiamento, incluindo, sem se limitar, a demolição da edícula existente, a correção da infiltração no imóvel e qualquer outra intervenção necessária para tais finalidades, em até 60 (sessenta) dias contados da assinatura do presente contrato.

1.2.3.1. Para viabilizar as intervenções anteriores à imissão na posse, os **PROMITENTES VENDEDORES** obrigam-se a garantir que a atual ocupante permita e facilite o livre acesso ao imóvel pelo **PROMISSÁRIO COMPRADOR** e pelas pessoas por ele autorizadas, incluindo pedreiros, engenheiros, arquitetos, fornecedores e demais prestadores de serviço, bem como a entrada, permanência e retirada de materiais, ferramentas, equipamentos e entulho, mediante comunicação prévia razoável quando necessária, sem restrição injustificada a dias fixos ou horários que inviabilizem o andamento regular dos serviços.



Promitentes Vendedores:	Promissário Comprador:	Intermediadora:
-------------------------	------------------------	-----------------

1.2.3.2. Os **PROMITENTES VENDEDORES** deverão assegurar a cooperação da atual ocupante e não poderão, por si ou por terceiros, criar obstáculos ou atrasos injustificados à execução das intervenções. Caso o acesso seja impedido, restringido ou os serviços sejam atrasados por fato imputável aos **PROMITENTES VENDEDORES**, à atual ocupante ou a pessoas por eles autorizadas, o prazo de 60 (sessenta) dias previsto nesta cláusula será automaticamente prorrogado pelo período correspondente ao impedimento, prorrogando-se igualmente todos os demais prazos contratuais que dependam da conclusão dessas intervenções, inclusive os relacionados à vistoria de engenharia e ao financiamento.

1.2.3.3. O **PROMISSÁRIO COMPRADOR** e os prestadores por ele autorizados não responderão por perda, furto, roubo ou dano a bens pessoais dos **PROMITENTES VENDEDORES** ou da atual ocupante, salvo quando comprovados dolo ou culpa direta do **PROMISSÁRIO COMPRADOR** ou do prestador responsável pelo evento.

1.2.3.4. Os **PROMITENTES VENDEDORES** e a atual ocupante deverão zelar pela conservação dos materiais, ferramentas e equipamentos pertencentes ao **PROMISSÁRIO COMPRADOR** ou aos prestadores por ele autorizados que permaneçam no imóvel. Ocorrendo perda, desaparecimento ou dano decorrente de fato sob responsabilidade dos **PROMITENTES VENDEDORES** ou da atual ocupante, o respectivo prejuízo deverá ser ressarcido imediatamente após sua comprovação, mediante nota fiscal, recibo, comprovante de PIX, transferência bancária ou outro documento idôneo, sem condicionamento à liberação do financiamento, ao pagamento do preço ou à conclusão da venda, ressalvados eventos comprovadamente alheios à responsabilidade dos **PROMITENTES VENDEDORES** e da ocupante.

1.2.3.5. Caso o financiamento ou a continuidade do negócio seja inviabilizado em razão de irregularidade documental, sucessória, registral, municipal ou de outra pendência relacionada ao imóvel ou atribuída neste instrumento aos **PROMITENTES VENDEDORES**, estes deverão ressarcir integralmente ao **PROMISSÁRIO COMPRADOR** todas as despesas comprovadamente realizadas nas intervenções previstas nesta cláusula, incluindo demolição da edícula, retirada de entulho, correção de infiltrações, materiais, mão de obra, serviços e demais



Promitentes Vendedores:	Promissário Comprador:	Intermediadora:
-------------------------	------------------------	-----------------

intervenções necessárias à regularização e à aprovação municipal ou da instituição financeira. O ressarcimento deverá ocorrer imediatamente após a comprovação das despesas, sem condicionamento à futura venda do imóvel, à liberação de financiamento ou a qualquer outro evento posterior.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:

2.1. O imóvel descrito na cláusula 1.2 será vendido pelo preço bruto e total de **R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais)**, o qual será pago integralmente através de financiamento bancário habitacional, a ser obtido pelo **PROMISSÁRIO COMPRADOR** junto à instituição bancária de sua preferência. O **PROMISSÁRIO COMPRADOR** se compromete a providenciar a formalização e assinatura do respectivo contrato de financiamento no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados do mesmo termo inicial.

2.1.1. Caso a instituição financeira, após iniciado o trâmite de aprovação do financiamento, ultrapasse o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto na cláusula 2.1, tal circunstância não será, por si só, motivo para desistência do negócio ou imputação de penalidade a qualquer das **PARTES**, desde que o atraso não decorra de ação ou omissão imputável ao **PROMISSÁRIO COMPRADOR**, tais como a não apresentação tempestiva de documentos exigidos pelo agente financeiro, restrição cadastral ou creditícia de sua responsabilidade, ou desistência do processo de financiamento.

2.1.1.1. Persistindo a ausência de formalização do contrato de financiamento por prazo superior a 60 (sessenta) dias, contados do termo final previsto na cláusula 2.1 (ou seja, até 180 dias, contados da assinatura deste instrumento), poderá qualquer das **PARTES** notificar a outra para que, no prazo de 15 (quinze) dias, seja concluída a formalização do financiamento ou apresentada, por escrito, justificativa fundamentada quanto ao andamento do processo perante a instituição financeira.

2.1.1.2. Persistindo a impossibilidade de conclusão do financiamento após o prazo previsto na cláusula 2.1.1.1, aplicar-se-á o disposto nas cláusulas 9.1.3, 9.1.4 ou 9.3, conforme seja



Promitentes Vendedores:	Promissário Comprador:	Intermediadora:
-------------------------	------------------------	-----------------

identificada a culpa dos **PROMITENTES VENDEDORES**, do **PROMISSÁRIO COMPRADOR**, ou a inexistência de culpa de qualquer das **PARTES**.

2.1.2. Os **PROMITENTES VENDEDORES** obriga-se a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias contados de cada solicitação da instituição financeira, do **PROMISSÁRIO COMPRADOR** ou da **INTERMEDIADORA**, toda a documentação pessoal e relativa ao imóvel que for exigida para a análise e formalização do financiamento bancário referido na cláusula 2.1, incluindo, exemplificativamente, certidões, comprovantes de regularidade fiscal, cadastral e registral, e demais documentos de sua responsabilidade solicitados pelo agente financeiro. O descumprimento injustificado deste prazo, quando comprovadamente der causa à não aprovação do financiamento ou ao atraso em sua formalização, caracterizará motivo imputável aos **PROMITENTES VENDEDORES**, para os fins da cláusula 9.1.3.

2.2. O valor descrito na cláusula 2.1, uma vez liberado pelo agente financeiro, será pago aos **PROMITENTES VENDEDORES** mediante transferência bancária, na proporção dos respectivos direitos hereditários de cada um sobre o imóvel, conforme qualificação constante do preâmbulo, em contas bancárias a serem oportunamente indicadas pelos **PROMITENTES VENDEDORES**.

2.3. A título de comissão de corretagem, os **PROMITENTES VENDEDORES** pagarão à **INTERMEDIADORA** o valor de **R\$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais)**, no momento da liberação do valor concernente ao financiamento bancário descrito na cláusula 2.1.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA POSSE DO IMÓVEL E DAS OBRIGAÇÕES *PROPTER REM*:

3.1. Estipulam as **PARTES** que a posse do imóvel será concedida ao **PROMISSÁRIO COMPRADOR** no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato de financiamento bancário referido na cláusula 2.1, condicionada, ainda, à prévia desocupação do imóvel pela atual ocupante.

3.1.1. Caso os **PROMITENTES VENDEDORES** não entreguem a posse do imóvel no prazo estipulado acima, incidirá, automaticamente e sem necessidade de notificação ou interpelação



Promitentes Vendedores:	Promissário Comprador:	Intermediadora:
-------------------------	------------------------	-----------------

judicial ou extrajudicial, uma taxa de fruição equivalente a 1% (um por cento) ao mês sobre o valor total do imóvel descrito na cláusula 1.2. Se o atraso na entrega da posse for inferior a um mês, o valor da taxa de fruição será calculado proporcionalmente, considerando-se o valor mensal dividido por trinta e multiplicado pelo número de dias de atraso.

8

3.1.2. O pagamento da referida taxa de fruição não exime os **PROMITENTES VENDEDORES** da obrigação de entregar a posse do imóvel, tampouco prejudica o direito do **PROMISSÁRIO COMPRADOR** de pleitear perdas e danos adicionais, caso comprovados. Durante todo o período em que o imóvel permanecer na posse dos **PROMITENTES VENDEDORES** ou da atual ocupante, deverão ser preservadas as reformas, reparos, instalações, materiais incorporados e demais intervenções realizadas e custeadas pelo **PROMISSÁRIO COMPRADOR**. Caso qualquer dessas intervenções seja danificada, alterada, removida ou necessite ser refeita em razão de ato ou omissão dos **PROMITENTES VENDEDORES**, da atual ocupante ou de pessoas por eles autorizadas, os **PROMITENTES VENDEDORES** deverão arcar integralmente com a recomposição ou ressarcimento do prejuízo, imediatamente após sua comprovação, sem condicionamento à liberação do financiamento, ao pagamento do preço ou à conclusão da venda. Se o dano gerar retrabalho, impedir ou prejudicar a aprovação municipal ou da instituição financeira, ficarão suspensos ou prorrogados os prazos contratuais atribuídos ao **PROMISSÁRIO COMPRADOR** até a completa recomposição.

3.2. As obrigações *propter rem*, até a data de concessão da posse conforme descrito na cláusula 3.1, serão de responsabilidade dos **PROMITENTES VENDEDORES**, sem a possibilidade de qualquer tipo de compensação futura, haja vista que os valores representaram o consumo por aquele período.

3.3. O **PROMISSÁRIO COMPRADOR** declara ter vistoriado o imóvel e ter ciência de seu atual estado de conservação, inclusive dos reparos, adequações e intervenções já identificados e mencionados neste instrumento, especialmente aqueles previstos na cláusula 1.2.3, permanecendo resguardados os direitos relativos a vícios ocultos ou defeitos não razoavelmente identificáveis na vistoria.



Promitentes Vendedores:	Promissário Comprador:	Intermediadora:
-------------------------	------------------------	-----------------

CLÁUSULA QUARTA – DOS IMPOSTOS, TAXAS E ESCRITURA:

4.1. As **PARTES** declaram, sob as penas da Lei, a legitimidade da presente negociação e a veracidade de todas as declarações e compromissos firmados neste instrumento. Cada **PARTE** responde diretamente por todos os ônus judiciais e extrajudiciais, em quaisquer esferas – civil, criminal, fiscal, previdenciária, trabalhista, tributária e ambiental –, bem como por tributos municipais, estaduais e federais, tarifas de água, esgoto, energia elétrica, cotas condominiais e demais encargos incidentes sobre os respectivos imóveis, observada a divisão temporal de responsabilidade prevista nas cláusulas 3.1 e 3.2. As **PARTES** respondem, ainda, pela existência de gravames, restrições, ordens de bloqueio, alienações fiduciárias, garantias reais, hipotecas e penhoras, assumindo integral responsabilidade pelos efeitos da evicção, conforme previsto nas cláusulas 4.2 e 4.2.1.

4.2. Os fatos geradores que tenham ocorrido até a data da transferência da posse, conforme descrito na cláusula 3.1, referente ao imóvel objeto do contrato, serão de responsabilidade exclusiva dos **PROMITENTES VENDEDORES**. Desta forma, na mesma sorte, os fatos geradores ocorridos depois da data da posse, serão de responsabilidade do **PROMISSÁRIO COMPRADOR**.

4.2.1. Estipulam, ainda, as **PARTES**, que as taxas de consumo serão proporcionalmente divididas pelos dias de consumo de cada proponente.

4.3. O **PROMISSÁRIO COMPRADOR**, a partir da imissão na posse do respectivo imóvel, se obriga a proceder as alterações cadastrais de todo e qualquer órgão arrecadador para o seu nome, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetiva transferência, assim como serão, desde já, de sua inteira responsabilidade, as despesas com a lavratura do contrato de financiamento bancário, emolumentos notariais e outras de qualquer natureza e decorrentes desta transação, inclusive o pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis.

CLÁUSULA QUINTA – DOS DOCUMENTOS E DAS CERTIDÕES:

5.1. A **INTERMEDIADORA**, no ato da assinatura desse instrumento de promessa de compra e venda, apresentará as seguintes certidões dos **PROMITENTES VENDEDORES**: certidões de distribuição de ações cíveis e execuções fiscais do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), do



Promitentes Vendedores:	Promissário Comprador:	Intermediadora:
-------------------------	------------------------	-----------------

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), do Tribunal Superior do Trabalho (TST), do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ/SP), bem como do imóvel negociado no presente.

10

5.1.1. Na hipótese de qualquer pendência nas certidões extraídas, as **PARTES** serão comunicadas, devendo os **PROMITENTES VENDEDORES** regularizar tais pendências para o prosseguimento do negócio.

5.1.2. Na hipótese de os **PROMITENTES VENDEDORES** não regularizarem as pendências no prazo de 30 (trinta) dias, será facultado ao **PROMISSÁRIO COMPRADOR** tal regularização, excetuando-se caso o atraso se dê por inércia dos órgãos responsáveis pela regularização. Do contrário, persistindo a irregularidade, o negócio será desfeito, sendo aplicada a penalidade disposta na cláusula 9.1 aos **PROMITENTES VENDEDORES**.

CLÁUSULA SEXTA – DA IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE:

6.1. O presente compromisso é feito em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as **PARTES** por si, seus herdeiros ou sucessores, não comportando, de parte a parte, direito de arrependimento. Portanto, qualquer tolerância no cumprimento das obrigações aqui assumidas não importará em precedente, novação ou alteração de qualquer das cláusulas contratuais, que será considerada como mera liberalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ESCRITURA DEFINITIVA DE VENDA E COMPRA:

7.1. A escritura definitiva de venda e compra do imóvel descrito na cláusula 1.2 será outorgada por meio do contrato de financiamento bancário, o qual detém força de escritura pública, em favor do **PROMISSÁRIO COMPRADOR**. Todas as despesas decorrentes do contrato de financiamento, bem como do registro correrão exclusivamente por conta do **PROMISSÁRIO COMPRADOR**.

7.2. Estipulam as **PARTES** que, com a efetiva assinatura do contrato de financiamento bancário, o **PROMISSÁRIO COMPRADOR** terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para realizar a prenotação do título para transferência de titularidade perante o Cartório de Registro de Imóveis, sob pena de



Promitentes Vendedores:	Promissário Comprador:	Intermediadora:
-------------------------	------------------------	-----------------

multa diária de R\$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, limitando-se ao valor de R\$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA E CESSÃO DE DIREITOS:

8.1. Fica vedada a alteração do conteúdo ou qualidade contratual no todo ou em parte pelas **PARTES** envolvidas, salvo se houver comum acordo. Sendo assim, resta avençado que os proponentes não poderão ceder e transferir os direitos e obrigações deste instrumento de promessa de compra e venda sem a prévia e expressa concordância por escrito da outra parte, sob pena de nulidade do respectivo ato.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:

9.1. Em caso de rescisão injustificada ou em qualquer outra violação das disposições contratuais, a parte culpada pagará à parte inocente uma multa, a título de cláusula penal, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel previsto neste instrumento, devidamente atualizado através do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

9.1.1. Aludida cláusula penal aplicar-se-á também no caso de recusa injusta da outorga ou recebimento da escritura, além de possibilitar que a parte inocente opte por rescindir o presente contrato, independentemente de aviso, notificação ou interpelação, seja judicial ou extrajudicial.

9.1.2. Sem prejuízo das penalidades previstas nesta cláusula, em caso de rescisão contratual, a parte culpada ficará obrigada ao ressarcimento integral de todas as despesas comprovadamente incorridas pelas **PARTES** em razão do presente negócio. Na hipótese de o **PROMISSÁRIO COMPRADOR** ter efetuado qualquer pagamento relacionado à presente negociação, tais valores deverão ser integralmente restituídos, deduzidas as penalidades aqui previstas, caso sejam os culpados pela rescisão, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data de cada desembolso.

9.1.2.1. No caso de despesas suportadas pelo **PROMISSÁRIO COMPRADOR**, incluem-se expressamente, sem limitação, valores despendidos com demolições, retirada de entulho,



Promitentes Vendedores:	Promissário Comprador:	Intermediadora:
-------------------------	------------------------	-----------------

correções de infiltrações, materiais, mão de obra, serviços, projetos, avaliações, regularizações e demais intervenções realizadas no imóvel para atendimento às exigências da Prefeitura Municipal ou da instituição financeira. A comprovação poderá ser realizada por notas fiscais, recibos, comprovantes de PIX, transferências bancárias ou outros documentos idôneos. Os valores devidos a título de ressarcimento ao **PROMISSÁRIO COMPRADOR** deverão ser pagos imediatamente após sua comprovação, não ficando condicionados à venda futura do imóvel, à liberação do financiamento, ao pagamento do preço ou a qualquer outro evento posterior.

9.1.3. Caso o financiamento bancário referido na cláusula 2.1 não seja aprovado ou formalizado por culpa dos **PROMITENTES VENDEDORES** – incluindo, exemplificativamente, pendências registrais, judiciais, cadastrais ou documentais de sua responsabilidade, o descumprimento da obrigação prevista na cláusula 2.1.2, a apresentação de informações inexatas sobre o imóvel, ou o descumprimento de exigência do agente financeiro que a ele competia sanar –, ficará caracterizada sua culpa exclusiva pela não aprovação, aplicando-se a penalidade prevista na cláusula 9.1, sem prejuízo da devolução integral, ao **PROMISSÁRIO COMPRADOR**, de todos os valores por ela eventualmente pagos em razão deste instrumento, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data de cada desembolso, no prazo de 5 (cinco) dias contados da resolução do negócio.

9.1.4. Caso o financiamento bancário referido na cláusula 2.1 não seja aprovado ou formalizado por culpa do **PROMISSÁRIO COMPRADOR** – incluindo, exemplificativamente, restrição cadastral ou creditícia de sua responsabilidade, renda incompatível com o financiamento pretendido, não apresentação tempestiva de documentos exigidos pelo agente financeiro, ou desistência do processo de financiamento –, ficará caracterizada sua culpa exclusiva pela não aprovação, aplicando-se a penalidade prevista na cláusula 9.1, sendo facultado aos **PROMITENTES VENDEDORES** reter, a título de indenização pré-fixada, os valores porventura já pagos pelo **PROMISSÁRIO COMPRADOR**, até o limite da penalidade prevista na cláusula 9.1, restituindo-se eventual saldo remanescente, corrigido monetariamente pelo INPC.



Promitentes Vendedores:	Promissário Comprador:	Intermediadora:
-------------------------	------------------------	-----------------

9.2. Ainda em caso de inadimplência contratual, além de incidir a multa prevista no item anterior, haverá a incidência de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, calculados com base na cláusula penal devidamente atualizada, seja extra ou judicialmente.

13

9.3. Caso o financiamento bancário referido na cláusula 2.1 não seja aprovado por motivo que não decorra de ação ou omissão imputável a qualquer das **PARTES** – tais como alteração de política de crédito da instituição financeira, avaliação do imóvel em valor inferior ao preço negociado neste instrumento (desde que não decorrente de vício ou irregularidade de responsabilidade dos **PROMITENTES VENDEDORES**) ou qualquer outro óbice imposto exclusivamente pelo agente financeiro e alheio à conduta das **PARTES** –, o negócio será resolvido de pleno direito, sem culpa de qualquer das **PARTES**, hipótese em que: (i) não será devida a multa prevista na cláusula 9.1, nem as penalidades das cláusulas 9.1.3 ou 9.1.4; (ii) não será devida a comissão de corretagem prevista na cláusula 2.3; e (iii) os **PROMITENTES VENDEDORES** restituirão ao **PROMISSÁRIO COMPRADOR**, no prazo de 5 (cinco) dias contados da comprovação da negativa do financiamento, a integralidade dos valores por ela eventualmente pagos em razão deste instrumento, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso, sem incidência de juros de mora, por não se tratar de hipótese de inadimplemento contratual.

9.3.1. Cabe à parte interessada comprovar, mediante documento hábil emitido pela instituição financeira, o motivo da negativa do financiamento, de modo a viabilizar a correta aplicação desta cláusula ou, conforme o caso, das cláusulas 9.1.3 e 9.1.4.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS HONORÁRIOS PELA INTERMEDIACÃO:

10.1. As **PARTES** concordam que a presente intermediação imobiliária foi realizada por PEREIRA NEVES IMOBILIARIA, inscrita no CNPJ sob nº 55.350.862/0001-36 e no CRECI/SP nº 8.724-J, bem como que a comissão de corretagem total lhe é devida conforme descrito na cláusula 2.3, devendo este valor ser depositado na seguinte conta: Banco SICOOB (756), agência nº 5004, conta corrente nº 129.192-0, chave PIX (CNPJ) 55350862000136, em nome de Pereira Neves Imobiliária.



Promitentes Vendedores:	Promissário Comprador:	Intermediadora:
-------------------------	------------------------	-----------------

10.2. A **INTERMEDIADORA** dará quitação dos valores percebidos, servindo o comprovante de transferência eletrônica ou depósito bancário, como recibo, desde que a operação bancária seja devidamente compensada.

14

10.3. Na hipótese de rescisão contratual, a parte que der causa ao desfazimento do negócio arcará com a comissão de corretagem total devida à **INTERMEDIADORA**, devidamente atualizada através do INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com a inclusão de multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da comissão, seja extra ou judicialmente.

10.4. Em caso de atraso no adimplemento da comissão de corretagem, conforme prazo descrito na cláusula 2.3, incidirá multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da comissão, correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES GERAIS:

11.1. Pelo preço contratado, além do imóvel propriamente dito, também estão inclusas todas as benfeitorias e edificações que neles existam, quer sejam necessárias ou não, devendo o acessório seguir a sorte do principal.

11.2. As **PARTES** qualificam este instrumento como título executivo extrajudicial, conforme artigo 784, inciso III, § 4º, do CPC.

11.3. A eventual tolerância de qualquer das **PARTES** quanto ao descumprimento de cláusulas ou ao não exercício de direitos previstos neste instrumento será considerada mera liberalidade, não implicando novação, transação ou renúncia. Tal tolerância não impede que, a qualquer tempo, seja exigido o fiel cumprimento de todas as obrigações aqui assumidas, nem o exercício dos direitos decorrentes deste contrato.

11.4. Caso qualquer contratante tenha de se valer de via judicial para ver prevalecer seus direitos, suportará a parte vencida as despesas processuais, bem como honorários do advogado da vencedora, na base já estabelecida de 10% (dez por cento) sobre o valor da demanda.

11.5. As **PARTES** afirmam e declaram que esse poderá ser assinado eletronicamente através da plataforma “ZAPSIGN”, atualmente no endereço <https://zapsign.com.br/>, com fundamento no artigo



Promitentes Vendedores:	Promissário Comprador:	Intermediadora:
-------------------------	------------------------	-----------------

10, § 2º da Medida Provisória – MP nº 2200-2/2001, e do artigo 6º do Decreto nº 10.278/2020, sendo as assinaturas consideradas válidas, vinculantes e executáveis.

11.6. Caso haja a necessidade de assinatura manuscrita por uma ou mais de uma das **PARTES**, estas desde já declaram sua anuência a esta modalidade de assinatura, renunciando a, por este motivo, questionar a autoria, validade, eficácia, integridade autenticidade deste instrumento, seja ele assinado através de assinatura eletrônica, digital e/ou física, ainda que represente, ao final, instrumento com aceitação híbrida, parte em meio físico, parte em meio eletrônico.

11.7. O contrato será considerado celebrado na data em que a última parte o assinar de forma eletrônica, digital ou manuscrita.

11.8. Para todos os fins e efeitos de direito, as **PARTES** declaram aceitar o presente contrato, nos expressos termos em que foi lavrado. O presente contrato obriga, em todos os seus termos, herdeiros e sucessores, de ambas as **PARTES**, no seu fiel cumprimento, a qualquer título.

11.9. Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente, decorram deste contrato, as **PARTES**, de comum acordo, elegem o foro da comarca de Nova Odessa/SP, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, por se acharem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em única via para os devidos fins e efeitos de direito.

Nova Odessa/SP, 8 de setembro de 2026.

NELSON PEDROSO DOS SANTOS
PROMITENTE VENDEDOR

SONIA NEVES PEDROSO
OUTORGANTE

Promitentes Vendedores:

Promissário Comprador:

Intermediadora:



**ESPÓLIO DE CLEIDE MARIA DOS
SANTOS**
- representado por **BIANCA SANTOS
ARAÚJO** -
PROMITENTE VENDEDORA

**ESPÓLIO DE CLEIDE MARIA DOS
SANTOS**
- representado por
BÁRBARA SANTOS ARAÚJO -
PROMITENTE VENDEDORA

16

GENI CLEA DOS SANTOS
PROMITENTE VENDEDORA

**ESPÓLIO DE FLODENIS PEDROSO DOS
SANTOS**
- representado por **GEISA CRISTINA DOS
SANTOS SALVATORI** -
PROMITENTE VENDEDORA

**JOSÉ AUGUSTO DRANCHÁ
SALVATORI**
OUTORGANTE

**ESPÓLIO DE FLODENIS PEDROSO DOS
SANTOS**
Representado **ESPÓLIO DE GIANE
CLEIDE DOS SANTOS PAIXÃO**
- representado por **GIOVANA DOS
SANTOS PAIXÃO ORLANDO** -
PROMITENTE VENDEDORA

**ESPÓLIO DE FLODENIS PEDROSO DOS
SANTOS**
Representado **ESPÓLIO DE GIANE
CLEIDE DOS SANTOS PAIXÃO**
- representado por
**MATHEUS DOS SANTOS PAIXÃO
ORLANDO**
p.p. **GIOVANA DOS SANTOS PAIXÃO
ORLANDO**
PROMITENTE VENDEDOR

Promitentes Vendedores:

Promissário Comprador:

Intermediadora:



MARCOS JOSÉ DOS SANTOS
p.p. CARINA REGINA DOS SANTOS
PROMITENTE VENDEDOR

17

ADAIR PEDROSO DOS SANTOS
PROMITENTE VENDEDOR

**TERESINHA APARECIDA DA SILVA
DOS SANTOS**
OUTORGANTE

ROZANA DOS SANTOS DA SILVA
PROMITENTE VENDEDORA

SILVANO DA SILVA
OUTORGANTE

IVONETE RAQUEL DOS SANTOS SOARES
PROMITENTE VENDEDORA

**EDUARDO MATOS DE ASSIS
FIGUEIREDO**
PROMISSÁRIO COMPRADOR

PEREIRA NEVES IMOBILIARIA
INTERMEDIADORA

(Estas assinaturas pertencem ao Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel e Outras Avenças firmado entre Nelson Pedroso dos Santos e Outros ("Promitentes Vendedores") e Eduardo Matos de Assis Figueiredo ("Promissário Comprador"), intermediado por Pereira Neves Imobiliária, em 8 de setembro de 2026)



Promitentes Vendedores:	Promissário Comprador:	Intermediadora:
-------------------------	------------------------	-----------------